*Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.*

---

**NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**
**KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO**
Số: 98/2026/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-261
Phiên bản: 1.0

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026*

---

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy trình xử lý nghĩa vụ lệ phí trước bạ trong thẩm định, xử lý tài sản bảo đảm và hoạt động cho thuê tài chính**

**TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;*

*Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015 và Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;*

*Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xử lý nghĩa vụ lệ phí trước bạ trong thẩm định, xử lý tài sản bảo đảm và hoạt động cho thuê tài chính, mã tài liệu DOC-261, phiên bản 1.0.

**Điều 2.** Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026.

**Điều 3.** Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cho thuê tài chính ACB và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận:***
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Quản trị rủi ro.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

# QUY TRÌNH

## Xử lý nghĩa vụ lệ phí trước bạ trong thẩm định, xử lý tài sản bảo đảm và hoạt động cho thuê tài chính

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 98/2026/QĐ-TGĐ ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)*

Mã tài liệu: DOC-261 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 20/10/2026 · Đơn vị sở hữu: Khối Quản trị rủi ro

---

## Chương I
## THẨM ĐỊNH TÀI SẢN BẢO ĐẢM

### Điều 1. Phạm vi

Quy trình này áp dụng khi Ngân hàng nhận, thẩm định, xử lý tài sản bảo đảm là nhà, đất, ô tô, xe máy và trong hoạt động cho thuê tài chính của Công ty TNHH Cho thuê tài chính ACB (ACBL).

### Điều 2. Tài sản đang ghi nợ lệ phí trước bạ

1. Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất có ghi "Nợ lệ phí trước bạ", cán bộ thẩm định ghi nhận nghĩa vụ còn nợ vào báo cáo thẩm định.

2. Số lệ phí còn nợ được ước tính theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, áp dụng mức thu 0,5%.

3. Khi hộ gia đình, cá nhân đang ghi nợ chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho nhà, đất cho tổ chức, cá nhân khác (kể cả để xử lý tài sản bảo đảm), Ngân hàng chỉ phối hợp hoàn tất giao dịch sau khi có chứng từ nộp đủ số lệ phí còn nợ; trừ trường hợp tặng cho giữa các đối tượng tại khoản 10 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

## Chương II
## XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

### Điều 3. Bán tài sản bảo đảm là ô tô, xe máy

1. Khi bán ô tô thu giữ, Ngân hàng thông báo cho người mua rằng người mua nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, mức thu lần thứ 2 trở đi là 2%, trên giá trị còn lại của xe theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ.

2. Trường hợp xe trước đây được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký lần đầu và người mua không thuộc diện được miễn, Ngân hàng thông báo người mua nộp với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại của tài sản.

3. Đối với xe máy, Ngân hàng thông báo mức thu lần thứ 2 trở đi là 1%, trừ trường hợp xe đã nộp mức 2% chuyển giao cho người mua ở địa bàn áp dụng mức 5% thì người mua nộp mức 5%.

### Điều 4. Bán tài sản bảo đảm là nhà, đất

Người mua nhà, đất nộp lệ phí trước bạ mức 0,5% trên giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, hoặc trên giá tại hợp đồng mua bán nếu giá hợp đồng cao hơn; trường hợp bán đấu giá thì giá tính là giá trúng đấu giá thực tế.

## Chương III
## CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ GÓP VỐN

**Điều 5. Cho thuê tài chính**

1. ACBL mua tài sản mới để cho thuê nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu theo mức thu tương ứng của từng loại tài sản.

2. Khi kết thúc thời hạn thuê, tài sản được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê thông qua nhượng, bán: bên thuê được miễn lệ phí trước bạ.

3. Trường hợp ACBL mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí trước bạ, sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại: ACBL được miễn lệ phí trước bạ.

4. Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua theo phương thức trả góp là giá trả một lần, không bao gồm lãi trả góp.

**Điều 6. Góp vốn bằng tài sản**

Tổ chức, cá nhân đem tài sản đã nộp lệ phí trước bạ góp vốn vào Ngân hàng hoặc ACBL; hoặc Ngân hàng, ACBL giải thể, phân chia, rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây: được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.